

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5109547-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REQUERENTE: MIGUEL AGOSTINHO DE ALMEIDA COSTA

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO. Sem custas. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5109547-75.2024.4.02.5101

510015639805 .V5

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5109547-75.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

REQUERENTE: MIGUEL AGOSTINHO DE ALMEIDA COSTA

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora. Requereu a análise da omissão e contradição no que tange ao pedido formulado pela parte autora, dando-se provimento ao recurso da parte embargante, e alternativamente, viabilizando-se a abertura da via extraordinária, de forma a se possibilitar através da interposição de Pedido de Uniformização de Jurisprudência e do Recurso Extraordinário possa apreciar a verdadeira extensão e abrangência das normas violadas.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração servem apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades contidas no ato decisório, e não para propor nova análise dos fundamentos da decisão (Precedente: AI, 494.890 – AgREG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

Os Embargos Aclaratórios só se justificam quando relacionados a aspectos que objetivamente comprometam a inteligibilidade e o alcance do pronunciamento judicial, sendo desnecessária a análise explícita de cada um dos argumentos suscitados pelas partes, bastando a resolução fundamentada da lide.

Ressalta-se ainda que, por força do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, impondo-se, tão somente, que proceda à apreciação de todas as provas e questões pertinentes ao caso concreto, expondo de forma fundamentada as razões de seu convencimento (art. 93, IX, da CF).

Assim, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte autora, com relação ao julgado unânime desta Turma Recursal, não se prestando os Embargos, entretanto, a empresar **efeitos infringentes**, sem ao menos ter ocorrido erro material.

Não se pode, além disso, vislumbrar o suposto vício apontado, porque o sentido dos embargos de declaração é de sanar alguma inconsistência interna ao decisório, o que decididamente não ocorreu.

Ademais, o voto está perfeitamente fundamentado, bastando existir o necessário e o suficiente de arrazoado, não sendo compulsório que se vá a minúcias, que, em nada contribuem para o resultado.

Por fim, considero expressamente **prequestionados** todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, aos quais inexistente violação.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DOS EMBARGOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO. Sem custas. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.